

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת ניסים ואטורי

5855/25/פ

הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (הבטחת תשלומי גמלאות לעובדי עירייה), התשפ"ה–2025

הוספת סעיף 213 ב. 1. בפקודת העיריות¹, אחרי סעיף 213 א יבוא :

"הבטחת תשלומי 213 ב. (א) עירייה תקצה בתקציב הרגיל את הכספים גמלאות לעובדי המיועדים לתשלומי גמלאות מקופת העירייה העירייה לגמלאי העירייה.

(ב) העירייה תנהל את הכספים כאמור בסעיף קטן (א) בחשבון בנק נפרד המיועד אך ורק למטרה זו.

(ג) העירייה רשאית להשתמש בסכומים המוקצים כאמור אך ורק לתשלום גמלאות לגמלאי העירייה.

(ד) מי שעשה שימוש בהקצבה שלא לאחת המטרות המפורטות או שהורה לאחר לעשות שימוש כאמור, דינו – קנס עשרת אלפים שקלים חדשים.

(ה) הכספים שבחשבון יהיו פטורים מעיקול ולא יהיו ניתנים להמחאה או לשעבוד; ואולם בית המשפט, על פי תביעתו של גמלאי העירייה אשר קצבתו משולמת מקופת העירייה, רשאי להטיל עיקול על כספי החשבון.

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197.

(ו) שר הפנים ממונה על ביצוע סעיף זה והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו."

תיקון פקודת המועצות המקומיות 2. בפקודת המועצות המקומיות², בסעיף 34א, אחרי "213", יבוא "213ב".

דברי הסבר

הסדר הפנסיה של גמלאים רבים אשר עבדו ברשויות מקומיות הוא פנסיה תקציבית, לה היו זכאים מכוח עבודתם ברשויות המקומיות לאורך השנים. תשלום הפנסיה התקציבית נעשה באמצעות קבלת הפנסיה מתקציב הרשות המקומית, ולא באמצעות הפרשת העובד והמעסיק לקרן פנסיה. כאשר רשות מקומית נכנסת למצב של חדלות פירעון או למצב של גירעון, גמלאי הרשות אינם מקבלים את כספי הפנסיה לה זכאים. מצב זה פוגע פגיעה קשה בזכותם של הגמלאים לפרנסה ובזכותם לחיות בכבוד. באמצעות הצעת חוק זו נבטיח כי התשלומים המיועדים לכספי הפנסיה של גמלאי רשויות לא יפגעו במידה והרשות נקלעת לקשיים כספיים, והגמלאים ימשיכו לקבל את קצבת הפנסיה לה הם זכאים. הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חברת הכנסת קטי קטרין שטרית (פ/25/5549).

הצעת החוק זהה לפ/25/5549 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ח באייר התשפ"ה (26.05.2025)

² דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ' 256.